

한국가스공사 상임감사위원

징계·경고 요구

일련번호 제23-공급종합-31호

제목 영상감시장치 검수 및 계약관리 부적정

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆·□□□□본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆ 및 □□□□본부 ○○○○부는 가스공급이 적은 공급관리소의 운영형태가 유인에서 무인으로 변경 시행됨(문서번호: ◇◇◇◇부-1399, 2022. 6. 21.)에 따라 보안설비인 영상감시장치의 일부 교체 및 증설을 위해 기존제품에 신규제품을 연동하거나 신규제품에 기존제품을 수용하는 조건으로 중소기업자간 2단계 경쟁입찰로 【표 1】과 같이 영상감시장치 구매계약을 시행하고 시공, 검수 등 계약이행을 관리감독 하였다.

【표 1】 ◆◆◆◆ 및 □□□□ 영상감시장치 계약현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

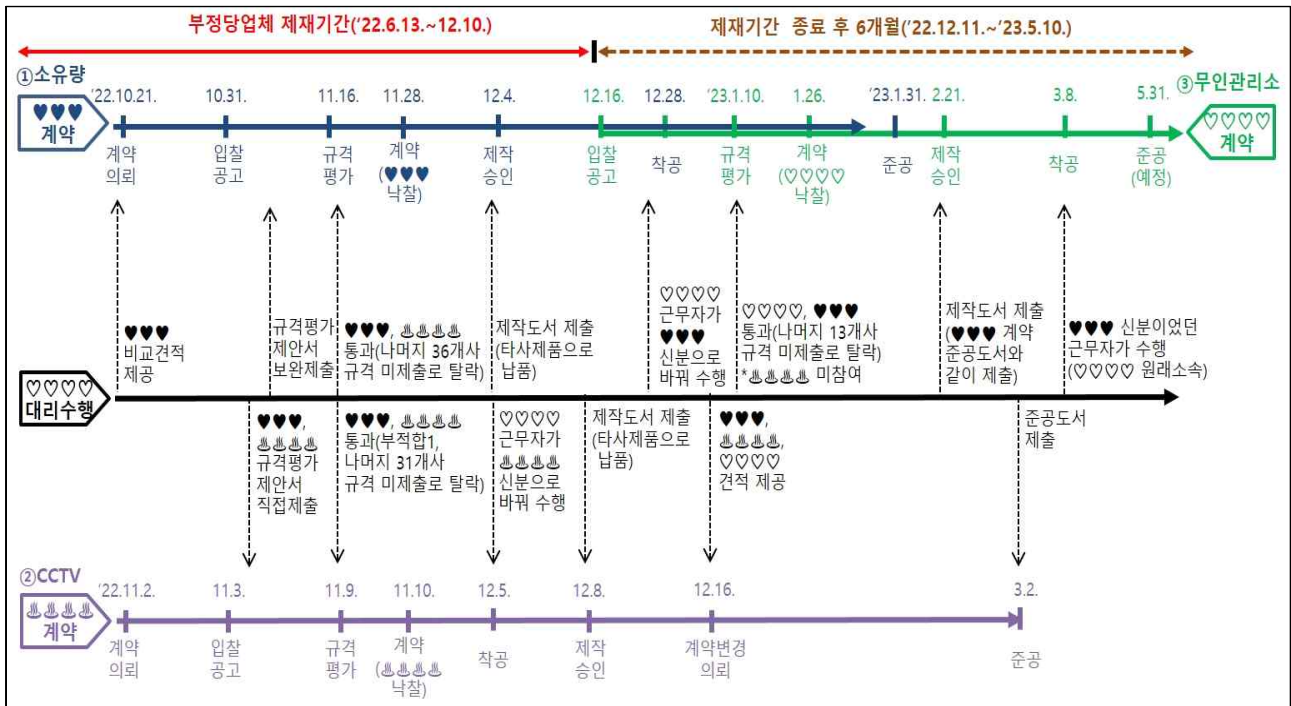
구분	계약번호	계약명	계약기간	계약금액	계약상대자	비고
◆◆◆◆	2022FD0000	① 소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 구매 (이하 "①소유량")	'22. 11. 28.~ '23. 1. 31.	170,429,000	♥♥♥	기존 제조사 (주)♡♡♡♡
□□□□	2022KD0000	② CCTV 보안시스템 구매 (이하 "②CCTV")	'22. 11. 10.~ '23. 2. 28.	167,858,000	(주)♣♣♣♣	
◆◆◆◆	2023FD0000	③ 무인관리소 Analog CCTV 구매 (이하 "③무인관리소")	'23. 1. 26.~ '23. 5. 31.	509,500,000	(주)♡♡♡♡	

※ 출처: 가스공사 업무시스템(KOSMOS) - 전자계약 - 완료된 계약을 재구성

2. 사건 개요

그런데 ◆◆◆◆ 및 ☒☒☒☒본부는 영상감시장치를 ㄹㄹㄹㄹ공사로부터 부정당업자 제재를 받은 (주)♡♡♡♡(제재기간: 2022. 6. 13.~12. 10.)의 제품으로 운영 중에 있었으며, (주)♡♡♡♡은 상기 계약의 계약상대자가 아닌데도 견적조사부터 준공까지 모든 계약관리를 【그림】 과 같이 대리 수행하였고 ○○○○부 담당자들은 이를 묵인하였는데 구체적인 사건 경위를 정리하면 다음과 같다.

【그림】 (주)♡♡♡♡의 영상감시장치 구매계약 대리수행 현황



※ 출처: ◆◆◆◆ 및 ☒☒☒☒ 담당자의 이메일 수발신 내역, 문답서를 재구성

가. 견적조사 및 계약의뢰[◆◆◆◆]

◆◆◆◆ ○○○○부 담당자는 ①소유량의 원가를 산정하는 과정에서 (주)♡♡♡♡ 소속직원인 MMC에게 타사견적을 요청하여 접수받아 추정가격을 산출하여 2022. 10. 21. 계약의뢰 하였다.

나. 입찰, 규격평가 및 계약체결

◆◆◆◆ 및 ☒☒☒☒ ○○○○부는 ①소유량과 ②CCTV의 입찰과정 중에

◆◆◆◆ 담당자는 (주)♡♡♡♡ 소속직원인 LLC으로부터 규격입찰서 보완서류를 접수받았고, ☐☐☐☐ 담당자는 ♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ의 규격입찰서 원본을 LLC로부터 직접수령 받아 규격평가¹⁾를 각각 2022. 11. 16.과 11. 9.에 시행하고 ♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ가 각각 2022. 11. 28.과 11. 10. 낙찰되었다.

다. 제작도서 승인

◆◆◆◆ 및 ☐☐☐☐ 담당자는 (주)♡♡♡♡의 LLC으로부터 ①소유량, ② CCTV의 제작도서를 각각 접수받았으며, 납품목록이 【표 2】와 같이 모두 타사 제품이고 계약상대자의 제품이 “단 1개”도 없음에도 중소기업자간 경쟁제품인 영상감시장치의 직접생산 여부를 확인하지 않고 각각 2022. 12. 4.과 2022. 12. 8.에 제작 승인하였다.

【표 2】 ①소유량, ②CCTV 납품내역

(직접생산 확인대상: “O”)

납품내역	①소유량		②CCTV	
	제조사	계약상대자	제조사	계약상대자
카메라(옥외, 옥내형)	(주)ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	♥♥♥	ㄱㄱㄱ(O)	(주)ㄷㄷㄷㄷ
방폭 카메라	(주)ㄴㄴㄴㄴㄴ		(주)ㄴㄴㄴㄴㄴ(O)	
NVR	(주)♡♡♡♡(O)		좌동	
저장분배서버(S/W수정)	(주)♡♡♡♡(O)		좌동	
영상저장장치	(주)♡♡♡♡(O)		좌동	
통합관제장치(S/W수정)	(주)♡♡♡♡(O)		좌동	
표출서버(S/W수정)	(주)♡♡♡♡		좌동	
IP알람인터페이스	(주)♡♡♡♡		좌동	
원격감지노드	-		♥♥♥	
전원분배장치	ㄱㄱㄱㄱㄱ		좌동	
오디오 앰프	(주)♡♡♡♡		좌동	
인터폰	(주)♡♡♡♡		좌동	

※ 출처: 확인서 “CCTV 구매 계약추진 및 직접생산 확인 관련(◆◆◆◆, ☐☐☐☐ ○○○○부)”

라. 착공 및 시공

◆◆◆◆ 및 ☐☐☐☐ 담당자는 (주)♡♡♡♡의 LLC으로부터 ①소유량, ②

1) ①소유량, ②CCTV의 규격평가는 (주)♡♡♡♡ 제재기간 동안 시행되었으며 규격평가를 통과한 업체는 ♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷ 뿐이었고, 각각 38/34개사가 입찰에 참여하였으나 36/31개사 규격평가서 미제출로 탈락함

CCTV의 작업계획서를 접수받고 각각 2022. 12. 28.과 2022. 12. 5.에 착공하였으며, (주)♡♡♡♡의 MMC, LLC, 소속근무자들은 ♥♥♥♥과 (주)ㄷㄷㄷㄷ로 바뀌서 착공계²⁾에 서명하며 계약상대자를 대신하여 영상감시장치를 시공하였다.

마. 계약변경[ㄱㄱㄱㄱ]

ㄱㄱㄱㄱ 담당자는 ②CCTV에 신규물품이 소요되어 (주)♡♡♡♡의 MMC으로부터 (주)♡♡♡♡, ♥♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ의 견적을 동시에 접수받아 2022. 12. 16. 계약변경을 의뢰하였다.

바. 준공

◆◆◆◆ 및 ㄱㄱㄱㄱ 담당자는 (주)♡♡♡♡의 MMC, LLC으로부터 ①소유량, ②CCTV의 준공도서, 납품확인서 등을 접수 받아 준공처리 하였으며, 계약상대자인 ♥♥♥♥과 (주)ㄷㄷㄷㄷ로부터는 대금지급과 관련된 대가지급청구서, 하자보증서, 계약변경협의서(ㄱㄱㄱㄱ) 만을 접수받고 각각 2023. 1. 31.과 2023. 3. 2. 준공하였다.

사. 후속 계약 시행[◆◆◆◆]

◆◆◆◆ ○○○○부는 ①소유량을 착공할 즈음에 ③무인관리소를 입찰하여 ①소유량과 동일한 방법으로 규격평가³⁾를 2023. 1. 10. 시행하였으며, 담당자는 (주)♡♡♡♡의 LLC으로부터 ①소유량의 준공도서(♥♥♥♥ 계약)와 ③무인관리소의 제작도서(주)♡♡♡♡ 계약을)를 동시에 접수받았고, ♥♥♥♥ 소속으로 수행했던 근무자들은 다시 (주)♡♡♡♡으로 소속을 바꿔 착공하였다.

2) ♥♥♥♥과 (주)ㄷㄷㄷㄷ는 재직증명서가 포함된 착공계를 제출하지 않았으며 담당감독이 보고한 위험성 평가서류에 근무자의 조직도와 서명록이 첨부되어 있어 이를 착공계라고 함

3) ③무인관리소의 규격평가는 (주)♡♡♡♡ 제재기간 이후에 시행되었으며, (주)ㄷㄷㄷㄷ는 입찰에 참여하지 않았고 규격평가를 통과한 업체는 (주)♡♡♡♡, ♥♥♥♥ 뿐으로 15개사가 입찰에 참여하여 13개사가 규격평가서 미제출로 탈락함

3. 원가산정을 위한 견적조사 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 "국가계약법"이라 한다) 시행령」 제9조에 따르면 계약담당자는 거래실례가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격 등을 기준으로 예정가격을 결정하도록 되어 있다.

그리고 국가계약법 시행규칙 제10조에 따르면 거래실례가격, 유사한 거래실례가격 등이 없는 경우에는 견적가격으로 예정가격을 결정하도록 되어 있으며, 동법 시행규칙 제5조 제1항 제3호에 따르면 거래실례가격으로 예정가격을 결정할 때에는 2이상의 사업자에 대해 직접 조사하여 확인한 가격을 적용하도록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆ 및 ☒☒☒☒ ○○○○부는 견적가격으로 예정가격을 결정할 경우 거래실례가격 기준을 준용하여 2이상의 사업자로부터 견적서를 직접 받아 그 견적가격을 비교하고 가격이 적정한지 여부를 검토해야 함이 타당하다⁴⁾.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆ ○○○○부 PPA 주임은 ①소유량의 원가산정을 위해 (주)♡♡♡ 소속인 MMC에게 타사견적을 요청하여 (주)♡♡♡♡과 ♥♥♥의 견적을 동시에 접수 받아 계약의뢰를 하였으며, PPP 차장은 PPA이 (주)♡♡♡♡으로부터 타사견적을 접수받은 사실을 알면서도 결재하였다.

그리고 ☒☒☒☒ ○○○○부 QQQ 주임과 MMA 차장은 ②CCTV의 신규물품이 소요되어 원가산정을 위해 MMC으로부터 (주)♡♡♡♡, ♥♥♥, (주)ㄷㄷㄷㄷ

4) 조달청 해석사례를 참조함(공개번호 2209050016)

견적을 동시에 접수 받아 14,699,520원을 증액하여 계약변경 하였다.

4. 입찰자로부터 규격입찰서 접수 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「물품구매입찰유의서」 제7조 제3항에 따르면 입찰참가자가 법인인 경우 당해 법인의 임직원이 입찰참가 신청을 해야 하며 재직증명서 등을 통해 임직원 여부를 확인하도록 되어 있다.

그리고 동 규정 제9조 제4항에 따르면 2단계 경쟁입찰의 경우 규격입찰을 개찰한 결과 일부 경미한 사항의 규격보완을 조건으로 규격 적합 판정을 하는 경우에는 입찰자에게 규격입찰서를 변경하여 제출하도록 되어있다.

따라서 ○○○○부는 2단계 경쟁입찰의 규격입찰서를 접수받을 경우 입찰 참가자의 임직원으로부터 수취하고 규격평가의 보완서류도 입찰자로부터 제출 받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆◆◆ ○○○○부 PPA은 입찰참가자가 아닌 (주)♡♡♡♡의 소속 직원인 LLC으로부터 ①소유량 입찰참가자의 규격입찰서 보완서류를 이메일로 접수받아 규격평가를 시행하였다.

그리고 ☒☒☒☒ ○○○○부 QQQ과 MMA은 LLC으로부터 ②CCTV의 입찰참가자인 ♡♡♡과 (주)ㄴㄴㄴㄴ의 규격입찰서 원본을 직접수령 받아 규격평가를 시행하였다.

5. 중소기업자간 경쟁제품의 직접생산 미확인

가. 관계규정 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제7조 제1항 및 제9조 제1항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”이라 한다)에 대하여 중소기업자간 경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하도록 되어 있고, 위 조달계약을 체결할 때에는 해당 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 되어 있다.

그리고 판로지원법 제11조 제2항 제3호에 따르면 중소기업벤처기부장관은 중소기업자가 공공기관의 장과 납품 계약을 체결한 후 하도급 생산 납품, 다른 회사 완제품 구매 납품 등 직접생산하지 아니한 제품을 납품한 경우에 그 중소기업자의 직접생산 확인을 취소한다고 되어 있다.

한편 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 제29조 제1항에 따르면 공공기관의 장은 경쟁제품에 대한 직접생산 여부를 확인할 경우에는 중소벤처기업부 장관이 고시한 「중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준」⁵⁾ 따라 확인해야 하며, 영상감시장치의 직접생산확인증명서의 필수특이사항⁵⁾에는 그 중소기업자가 직접생산해야 하는 세부제품이 명시되어 있고, 증명서의 유의사항에도 직접생산 미이행 등 판로지원법 제11조에 해당하는 경우 직접생산 확인을 취소한다고 나와 있다.

따라서 ○○○○부는 중소기업자간 경쟁제품 구매로 직접생산확인증명서를 소지한 업체로 제한하여 발주한 영상감시장치를 제작 승인할 경우 증명서 필수특이사항에 명시된 세부제품은 계약상대자가 직접생산한 제품(이하 “직접생

5) 영상감시장치는 직접생산 확인기준 제17조 [별표 2] 연번127에 따르면 시스템을 구성하는 세부제품인 카메라류, 렌즈류, PAN/ TILT류, RECEIVER, 컨트롤러류, 영상관련서버류, 영상저장장치류 등 전기·전자제품 중 “1개 이상”을 필수공정대로 직접생산 해야 한다고 정의되어 있음

산 세부제품"이라 한다)으로 납품하도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ①소유량, ②CCTV의 계약상대자인 ♥♥♥과 (주)ㄴㄴㄴㄴ는 직접 생산해야 하는 영상감시장치 세부제품이 각각 “영상관련서버류/영상저장장치류”, “카메라류”임에도 타사 제품으로 【표 3】과 같이 납품하였다.

【표 3】 ①소유량, ②CCTV 직접생산 세부제품 납품내역

물품분류번호	세부품명	①소유량(♥♥♥)		②CCTV(주)ㄴㄴㄴㄴ	
		직접생산 세부제품	제조사	직접생산 세부제품	제조사
4617162201	영상감시장치	영상관련서버류/ 영상저장장치류	(주)♥♥♥♥	카메라류	ㄱㄱㄱ, (주)ㄴㄴㄴㄴ

※ 출처: 확인서 “CCTV 구매 계약추진 및 직접생산 확인 관련(◆◆◆◆, ㄱㄱㄱㄱ ㉹㉹㉹㉹부)”를 재구성

그리고 PPA, QQQ은 계약상대자가 아닌 (주)♥♥♥♥의 LLC으로부터 제작도서를 접수 받았으며, 계약상대자의 세부제품이 “단 1개”도 없었음에도(【표 2】참조) PPA, QQQ, PPP, MMA은 계약상대자의 직접생산 여부를 확인하지 않고 제작승인 하였다.

6. 청렴계약 관리 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「KOGAS 임직원 행동강령」에 따라 당공사 임직원은 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 관계법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 하며, 국가계약법 제5조3에 따르면 계약담당자는 청렴계약을 지키지 아니한 경우 해당 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하도록 되어 있고, 동법 시행령 제4조의2 제1항 제2호에 따르면 청렴계약에는 입찰가격의 사전 협의 또는 담합(부당공동행위) 등을 금지하는 사항이 포함되어 있다.

그리고 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제40조 제5항 제1호에 따르면 해당 거래 분야 또는 상품·용역의 특성, 해당 행위의 경제적 이유 및 파급효과, 사업자 간 접촉의 회수·양태 등 제반사정에 비추어 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있는 때에는 그 사업자들 사이에 부당공동행위⁶⁾를 합의한 것으로 추정하도록 되어 있다.

따라서 계약담당자는 공정하고 투명하게 계약업무를 수행하며 계약상대자와 다른 사업자 간의 부당공동행위가 추정될 경우 청렴계약 위반으로 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지를 검토해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~4. 14.) 동안 확인한 결과⁷⁾, (주)♡♡♡♡은 ①소유량과 ②CCTV의 계약상대자(♡♡♡♡, (주)♣♣♣♣)가 아닌데도 입찰, 착공, 제작, 계약변경, 납품, 설치, 정산, 준공 등 모든 계약관리를 대리수행 하였고, 이에 대한 담당자별 비위 및 과실내용은 다음과 같았다.

가. PPA의 경우

◆◆◆◆본부 ○○○○부 5급 주임 PPA은 2022. 2. 21. ○○○○부로 전입하여 2023. 2. 26.까지 보안설비를 담당한 실무자로 ①소유량과 ③무인관리소의 계약관리를 직접수행 하였다.

위 직원은 (주)♡♡♡♡과 ♡♡♡♡의 유착관계를 ①소유량 견적조사(입찰 전) 때부터 인지하여 MMC, LLC이 (주)♡♡♡♡ 소속임을 알고도 규격입찰서, 착공계, 제작도서, 작업계획서, 정산내역서, 납품확인서, 준공도서 등(이하 “입찰·계약서류”라고 한다)을 직접 접수 받아 ①소유량의 입찰부터 준공까지 (주)♡♡♡♡의 대리수

6) 공정거래법 시행령 제44조 제1항에 따라 낙찰의 비율, 설계 또는 시공의 방법 등을 사업자간 결정하는 행위를 공동행위의 기준으로 정하고 있음

7) PPA, PPP, QQQ, MMA과 (주)♡♡♡♡의 MMC, LLC의 이메일 수발신 내역을 확인함

행을 묵인하였고, 후속계약인 ③무인관리소는 (주)♡♡♡♡과 ♡♡♡만이 규격평가 대상임에도 담합 추정 및 입찰취소 검토를 하지 않았다.

나. PPP의 경우

◆◆◆◆본부 ○○○○부 3급 차장 PPP는 2021. 2. 26. ○○○○부로 전입하여 현재까지 보안, 전기, 통신, 계기설비를 담당한 관리자로 ①소유량과 ③무인관리소의 계약관리를 보조하였다.

위 직원은 (주)♡♡♡♡과 ♡♡♡의 유착관계를 ①소유량 제작도서 승인(계약 체결 이후)부터 인지하여 PPA이 (주)♡♡♡♡으로부터 입찰·계약서류를 접수받는지는 인지하지 못했으나, MMC이 (주)♡♡♡♡ 소속의 현장대리인임을 알고도 묵인하였고, ③무인관리소의 담합 추정 및 입찰취소 검토도 하지 않았다.

다. MMA의 경우

▣▣▣▣본부 ○○○○부 3급 차장 MMA은 2020. 2. 10. ○○○○부로 전입하여 현재까지 보안, 전기, 통신, 계기설비를 담당한 관리자로 ②CCTV의 계약관리를 직접수행하였다.

위 직원은 (주)♡♡♡♡과 (주)ㄷㄷㄷㄷ의 유착관계를 ②CCTV 규격평가(입찰 중) 때부터 인지하여 MMC, LLC이 (주)♡♡♡♡ 소속임을 알고도 QQQ이 입찰·계약서류를 접수받도록 하여 입찰부터 준공까지 (주)♡♡♡♡의 대리수행을 묵인하였고, 계약변경 시에 MMC으로부터 (주)♡♡♡♡과 (주)ㄷㄷㄷㄷ, ♡♡♡ 견적(규격평가 대상)을 동시에 접수 받고도 담합추정 및 계약해제·해지 검토를 하지 않았다.

라. QQQ의 경우

▣▣▣▣본부 ○○○○부 5급 주임 QQQ은 2021. 2. 26. ○○○○부로 전입

하여 현재까지 보안설비를 담당하고 있는 실무자로 ②CCTV의 계약관리를 보조하였다.

위 직원은 MMA의 주도 하에 (주)♡♡♡♡으로부터 입찰·계약서류를 접수 받고 (주)♡♡♡♡의 대리수행을 묵인하였다.

관련자 의견 및 검토결과

①PPA은 (주)♡♡♡♡으로부터 ♡♡♡♡의 견적을 접수 받은 것은 인정하나 다른 업체(☐☐☐☐)로부터 견적을 추가로 직접 접수 받아 품목별 단가를 최대한 비교하여 낮은 금액으로 추정가격을 산출하려고 노력하였으며, MMC, LLC이 출입 신청서 등에 ♡♡♡♡로 서명하였기 때문에 ♡♡♡♡로 이직한 것으로 판단하였으며 담합을 묵인한 것은 아니라고 의견을 제시하였다.

그러나 PPA의 이메일을 확인한 결과 ①소유량 계약 이후에도 MMC으로부터 (주)♡♡♡♡ 소속명함이 첨부된 메일을 계속 접수받고 있었고 LLC의 (주)♡♡♡♡ 메일로 작업계획서를 송부하고 LLC으로부터 ①소유량 준공도서(♡♡♡ 계약)와 ③무인관리소 제작도서(주♡♡♡♡ 계약)을 같이 접수 받았으므로 이직으로 판단했다는 PPA의 의견은 받아드리기 어렵다. 다만 2인 이상의 견적을 접수받은 점은 인정된다.

②PPP는 ♡♡♡♡과 (주)♡♡♡♡의 유착관계를 계약 이후에 알았고, 두 업체를 기술협력 관계로 판단하여 MMC이 현장대리인으로 수행하는 것을 문제 삼지 않았으며 담합을 묵인한 것은 아니라고 의견을 제시하였다.

그러나 ♡♡♡♡과 (주)♡♡♡♡의 기술지원확약서를 살펴보면 영상감시장치의 연동에 대한 기술지원에 관한 것으로 계약상대자가 아닌 (주)♡♡♡♡이 현장관리

를 주관했으므로 PPP의 의견은 받아드리기 어렵다. 다만 PPP는 (주)♡♡♡♡으로 부터 입찰·계약서류를 접수받은 이력이 없고 PPA이 접수받은 사실을 인지⁸⁾하지 못한 점은 인정된다.

③MMA, ④QQQ은 계약이 체결된 이후에 MMC, LLC이 계약상대자의 조직도⁹⁾에 (주)♡♡♡♡ 직원으로 되어 있어 계약상대자의 소속으로 판단했으며 담합을 묵인한 것은 아니라고 의견을 제시하였다.

그러나 QQQ의 이메일을 확인한 결과 ②CCTV 계약 이후에도 MMC으로부터 (주)♡♡♡♡ 소속명함이 첨부된 메일을 계속 접수받고 있었고(메일제목도 “♡♡♡♡입니다”라고 되어 있음) MMC의 메일에는 LLC의 (주)♡♡♡♡ 메일이 참조되어 있었으며 LLC으로부터 (주)♡♡♡♡ 로고가 달린 설계견적을 접수 받았으므로 MMA, QQQ의 의견은 받아드리기 어렵다. 다만 QQQ은 MMA의 주도하에 계약관리를 한 점은 인정된다.

한편 당공사는 「감사규정 시행세칙」 제30조의3에 따라 감사번호인 제도를 시행하고 있으며, 본 건에 대해 감사번호인은 공급관리소 무인화는 ●●●●본부에서 주관한 중점관리 사업이었고 사업기간 8개월 중 공정률 제출요구를 6회, 추진반 협의회를 3회를 시행하는 등 인사발령 전인 2023. 1. 31.까지 공기준수를 해야 했으며, ●●●●부가 업체의 부당한 행위를 인지하였더라도 촉박한 공기와 시일부족으로 ●●●●부는 과감히 계약을 철회하고 재발주 결정을 내리기는 어려운 실정이었다고 호소하였다.

그러나 당시 상황이 인정되어 입찰·낙찰을 취소하고 계약을 해제·해지는 어려웠다 하더라도 계약상대자가 아닌 (주)♡♡♡♡이 대리수행 하는데도 위 관련자

8) PPP는 (주)♡♡♡♡이 제공한 타사견적에 ♡♡♡♡이 첨부됐는지 몰랐으며, 계약서류를 제출하는 LLC은 몰랐고, 제작 도서 승인 때부터 ♡♡♡♡과 (주)♡♡♡♡이 기술협력 관계이므로 업무위탁으로 판단했다고 문답에서 답변함

9) (주)ㄷㄷㄷㄷ는 착공계를 제출하지 않았으며 당공사의 KOHSA-MS(안전보건환경)에 보고서류에 조직도가 첨부되어 있었고, 현장대리인에 MMC, UUC이 명기되어 있었으나 UUC의 서명록은 없었고 현장대리인 변경계도 없었음

들은 이를 묵인하고 계약을 부적정하게 관리하였으므로 감사변호인의 의견을 모두 받아드리기는 어렵다.

징계요구 양정

PPA과 MMA은 영상감시장치 구매계약 관리를 직접 수행하면서 1)원가산정을 위한 견적조사 부적정, 2)입찰자로부터 규격입찰서 접수 부적정, 3)중소기업자간 경쟁제품의 직접생산 미확인, 4)청렴계약 관리 부적정 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반한 것으로 동 규정 제48조(징계) 사유에 해당하므로 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

- ① 영상감시장치 구매계약의 입찰부터 준공까지 계약업무를 부적정하게 직접 수행한 PPA과 MMA을 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(견책) 하시고, (견책)
- ② 입찰부터 준공까지 계약업무를 부적정하게 수행한 보조 담당자와 관리감독업무를 소홀히 한 관리책임자를 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자(견책)]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 주임 PPA (現 ▣▣▣▣본부 ▣▣▣지사)
▣▣▣▣본부 ○○○○부 차장 MMA

[관련자(경고)]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 PPP
▣▣▣▣본부 ○○○○부 주임 QQQ
◆◆◆◆본부 ○○○○부 부장 QQA (現 ▲▲▲▲단)
▣▣▣▣본부 ○○○○부 부장 WWW (現 ▷▷▷▷단 >>안전건설사무소)